



**OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS**

**Appel d'Offres International Ouvert pour la Gestion des salons  
CIP et des services d'accueil et d'assistance des passagers CIP  
dans les aéroports du Royaume**

**Numéro : 10/2024/CC**

**LOT UNIQUE**

**CAHIER DES CHARGES**

## SOMMAIRE

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ARTICLE 1 : PRESENTATION DES PRESTATIONS CIP DANS LES AEROPORTS.....                             | 4  |
| ARTICLE 2 : CONSISTANCE ET PERIMETRE DE LA CONVENTION .....                                      | 5  |
| ARTICLE 3 : CONVENTION D’EXPLOITATION .....                                                      | 7  |
| ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION .....                                                         | 7  |
| ARTICLE 5 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES SALONS CIP .....                                           | 7  |
| ARTICLE 6 : MOYENS HUMAINS ET MATERIELS .....                                                    | 8  |
| ARTICLE 7 : CONDITIONS D’EXPLOITATION .....                                                      | 9  |
| ARTICLE 8 : SOUS-TRAITANCE .....                                                                 | 10 |
| ARTICLE 9 : RELEVÉ D’ACTIVITÉ – REDEVANCES - FACTURATION .....                                   | 11 |
| ARTICLE 10 : NON REDUCTION DES REDEVANCES POUR CAS FORTUITS .....                                | 12 |
| ARTICLE 11 : PENALITES DE RETARD .....                                                           | 12 |
| ARTICLE 12 : CAUTION BANCAIRE .....                                                              | 12 |
| ARTICLE 13 : QUALITE DE SERVICE .....                                                            | 13 |
| ARTICLE 14 : PENALITES POUR NON ATTEINTE DES OBJECTIFS .....                                     | 13 |
| ARTICLE 15 : CONDITIONS DE VENTE DES SERVICES AUX PASSAGERS CIP .....                            | 13 |
| ARTICLE 16 : TENUE COMPTABLE ET RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES .....                                | 14 |
| ARTICLE 17 : PERSONNEL DU TITULAIRE .....                                                        | 14 |
| ARTICLE 18 : USAGE DES AUTORISATIONS - INTERDICTION DE MODIFIER L’UTILISATION PREVUE .....       | 16 |
| ARTICLE 19 : CONTROLE – INSPECTION ET SURVEILLANCE .....                                         | 16 |
| ARTICLE 20 : CARACTERE PERSONNEL DES AUTORISATIONS INTERDICTION DE CEDER .....                   | 16 |
| ARTICLE 21 : INTERDICTION DE NUIRE .....                                                         | 16 |
| ARTICLE 22 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BIENS ATTRIBUES .....                                    | 17 |
| ARTICLE 23 : REPRISE TOTALE OU PARTIELLE DES LIEUX ATTRIBUES, INTERET PUBLIC .....               | 17 |
| ARTICLE 24 : MODIFICATIONS ET AMENAGEMENTS PAR LE TITULAIRE DES BIENS MIS A SA DISPOSITION ..... | 18 |
| ARTICLE 25 : IMPOTS ET TAXES .....                                                               | 18 |
| ARTICLE 26 : RESPONSABILITE - ASSURANCE .....                                                    | 18 |
| ARTICLE 27 : PROHIBITIONS DIVERSES .....                                                         | 19 |
| ARTICLE 28 : CAS DE REVOCATION A TITRE DE SANCTION .....                                         | 19 |
| ARTICLE 29 : CAS DE RESILIATION .....                                                            | 20 |
| ARTICLE 30 : EVACUATION DES LIEUX EN FIN D’OCCUPATION .....                                      | 20 |

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ARTICLE 31 : CORRESPONDANT SURETE .....                                                                     | 20 |
| ARTICLE 32 : OBSERVATION DES LOIS, REGLEMENTS, MESURE DE POLICE, CONSIGNES ETC. ....                        | 21 |
| ARTICLE 33 : CARACTERES DES CLAUSES DU PRESENT CAHIER DES CHARGES .....                                     | 21 |
| ARTICLE 34 : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA CONVENTION .....                                                          | 21 |
| ARTICLE 35 : LANGUE DE L’OFFRE.....                                                                         | 23 |
| ARTICLE 36 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS .....                                                               | 23 |
| ARTICLE 37 : FRAIS LIES A LA CONVENTION .....                                                               | 23 |
| ANNEXE 1 : Taux domanial annuel pour l’occupation des salons CIP de l’ONDA (DH HT/M <sup>2</sup> /AN) ..... | 24 |
| ANNEXE 2 : Checklist Contrôle Salon CIP – Aéroport _____ .....                                              | 25 |

## ARTICLE 1 : PRESENTATION DES PRESTATIONS CIP DANS LES AEROPORTS

Les services d'accueil et d'assistance des passagers CIP "Commercially Important Passenger" et la gestion des salons CIP de l'Office National Des Aéroports "ONDA", ci-après les "Services CIP", sont actuellement assurés par un seul prestataire dans 9 aéroports : Casablanca, Marrakech, Agadir, Rabat, Fès, Tanger, Oujda, Laayoune et Dakhla.

Le Titulaire assure les services d'accueil des CIP et la gestion des salons dédiés sans disposer d'aucune exclusivité.

En effet, la compagnie Royal Air Maroc occupe des salons dans les zones départ international des aéroports Casablanca et Marrakech. Elle commercialise l'accès à ses salons et au Fast Track du Terminal 1 de l'aéroport Casablanca à ses passagers et ceux des compagnies partenaires. Il est à signaler que les services CIP de la compagnie aérienne Royal Air Maroc sont prévus dans le nouveau Terminal de Rabat/Salé et peuvent être étendus à d'autres aéroports si l'infrastructure permet des salons additionnels. Également, la compagnie Emirates disposera de son propre salon au niveau du T2 de l'aéroport Casablanca pour l'accueil de ses propres passagers.

Par ailleurs, l'ONDA entreprend un programme de développement de l'infrastructure aéroportuaire sur la période 2024-2028 dans les aéroports d'AGA, TNG & RAK. Également, les travaux du nouveau Terminal de l'aéroport de Rabat sont en cours pour une mise en service prévue à fin 2024.

Afin d'assurer des prestations CIP homogènes et harmonisées dans l'ensemble des aéroports, l'appel d'offres est **lancé en un seul lot unique pour sélectionner un seul opérateur disposant** des compétences, de l'expérience et des capacités financières, humaines et techniques pour assurer **la Gestion des salons CIP et des services d'accueil et d'assistance des passagers CIP** dans les aéroports **Casablanca, Marrakech, Agadir, Rabat, Fès, Tanger, Oujda, Laayoune et Dakhla**.

Le présent appel d'offres concerne uniquement la prise en charge de la clientèle **à caractère commercial** transitant par les aéroports concernés par la convention.

En plus de l'accès aux salons CIP, le titulaire offrira aux passagers CIP un service d'accueil et traitement privilégiés. Les passagers CIP sont traités dans les circuits « FAST TRACK » mis en place par l'ONDA dans les aéroports concernés.

Il est très important de noter que le titulaire n'offre aucune assistance aux passagers CIP durant l'accomplissement des différentes formalités de contrôles aux frontières.

Le Titulaire devra développer un concept aux standards internationaux offrant une excellente qualité de service, identique et homogène dans tous les salons CIP objets de l'appel d'offres.

### IMPORTANT :

Le présent document ne prétend pas contenir toutes les informations qu'un concurrent potentiel peut estimer déterminantes dans le processus décisionnel à l'effet de participer au projet proposé. En conséquence, les concurrents potentiels devront mener leurs propres diligences indépendantes et procéder à une analyse de la situation et des perspectives ainsi que de la solvabilité du projet, des informations et données énoncées dans le présent document.

Les délais d'achèvement et de mise en service des projets d'extension des capacités aéroportuaires annoncés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif.

Ce document est établi à l'attention exclusive des concurrents potentiels ou de leurs conseillers. Il est consultable depuis le site internet de l'ONDA ([www.onda.ma](http://www.onda.ma)). Le présent cahier des charges, établi conformément au Dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine public, n'ouvre de ce fait, en aucune circonstance, aucun droit au profit du titulaire à invoquer la propriété commerciale ni l'application des dispositions du dahir du 2 Chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal ainsi qu'au dahir n°1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

Le présent cahier des charges décrit les obligations, les droits et les conditions qui régiront la fourniture des prestations des "Services CIP". Le règlement de la consultation de l'appel d'offres définit les exigences techniques minimales relatives aux qualifications, à l'expérience professionnelle et à l'ancienneté de service requises, les moyens humains et organisationnels et les capacités financières nécessaires pour pouvoir participer au présent appel d'offres, ainsi que le processus de sélection et les conditions d'attribution de la convention.

**NB :** L'ONDA se réserve le droit de modifier ou annuler à tout moment le présent appel d'offres.

## ARTICLE 2 : CONSISTANCE ET PERIMETRE DE LA CONVENTION

### 2.1 Consistance de la convention

L'ONDA autorise l'adjudicataire du présent appel d'offres, ci-dessous désigné par le Titulaire, à assurer l'activité telle que décrite dans le paragraphe 2.4 ci-dessous. Le Titulaire est autorisé à occuper et exploiter temporairement **les salons CIP de l'ONDA qui lui seraient adjudés** situés en zones sous douanes départ des aéroports cités ci-dessous pour prendre en charge leur gestion.

A la demande du Titulaire, et selon la disponibilité, des locaux à usage administratif et des espaces d'accueil des passagers CIP, situés en zone hors douanes, peuvent être mis à sa disposition par l'ONDA dans les aéroports où il opère.

L'affectation de ces espaces et locaux fera l'objet d'un procès-verbal (PV) de remise des lieux signés entre les deux parties et donnera lieu à la facturation d'une redevance domaniale conformément au barème en vigueur pour chaque aéroport.

### 2.2 Périmètre de la convention

Le présent appel d'offres donnera lieu à une convention pour la gestion des services CIP dans les aéroports ci-dessous :

- Casablanca Terminal 1 et 2,
- Marrakech,
- Agadir,
- Rabat,
- Tanger,
- Fès,
- Oujda,
- Laayoune,
- Dakhla.

**Tout désistement du Titulaire d'un aéroport de la présente liste entraine la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessous.**

### 2.3 Salons CIP

Dans le cadre du présent appel d'offres, l'ONDA met à la disposition du Titulaire dans le cadre de l'occupation temporaire les salons CIP suivants :

| Aéroports              |    | Nombre de salons CIP | Surface (m²) |
|------------------------|----|----------------------|--------------|
| Casablanca             | T1 | 2                    | 350          |
|                        |    |                      | 280          |
|                        | T2 | 1                    | 205          |
| Marrakech              |    | 1                    | 680          |
| Rabat Nouveau Terminal |    | 1                    | 400          |
| Tanger                 |    | 1                    | 125          |
| Agadir                 |    | 1                    | 180          |
| Fez                    |    | 1                    | 92           |
| Oujda                  |    | 1                    | 181          |
| Laayoune               |    | 1                    | 38           |
| Dakhla                 |    | 1                    | 48           |

### 2.4 Services accueil et assistance :

#### Accueil et assistance des passagers CIP :

##### Services obligatoires :

- Accueil et assistance des PAX CIP au départ et à l'arrivée. Passage par les circuits « Fast Track » :

| Aéroports              |    | Meet and Assist/ Fast Track Départ | Meet and Assist/ Fast Track Arrivée |
|------------------------|----|------------------------------------|-------------------------------------|
| Casablanca             | T1 | Oui                                | Oui                                 |
|                        | T2 | Oui                                | Oui                                 |
| Marrakech              |    | Oui                                | Oui                                 |
| Rabat Nouveau Terminal |    | Oui                                | Oui                                 |
| Tanger                 |    | Oui                                | Oui                                 |
| Agadir                 |    | Oui                                | Oui                                 |
| Fès                    |    | Oui                                | Oui                                 |
| Oujda                  |    | Non                                | Non                                 |
| Laayoune               |    | Non                                | Non                                 |
| Dakhla                 |    | Non                                | Non                                 |

- Accueil et transport des passagers du terminal au pieds de l'avion et inversement dans des véhicules adaptés,
- Assistance des PAX pour la récupération des bagages,
- Accompagnement des PAX vers la sortie du terminal.

#### **Services optionnels :**

- Accueil des PAX à l'entrée du terminal dans un desk d'accueil à aménager par le Titulaire,
- Récupération des bagages à domicile et leur mise à disposition aux passagers à l'aéroport.

Le Titulaire est libre de proposer d'autres services CIP que l'ONDA validera en fonction des procédures adoptées dans chaque aéroport.

**IMPORTANT : le présent appel d'offres interdit au Titulaire l'assistance des passagers pendant l'accomplissement des formalités de contrôle aux frontières (police et douanes)**

#### **Gestion des salons CIP :**

- Assurer la gestion des salons et instaurer les procédures de traitement des passagers CIP selon les standards internationaux,
- Mettre en place un personnel qualifié chargé de l'accueil et l'assistance des passagers CIP selon les standards internationaux,
- Assurer en permanence le nettoyage, l'entretien et le maintien des salons et leurs installations en parfait état,
- Assurer dans les salons une restauration variée et adaptée aux standings/attentes des clients CIP et veiller sur le bon déroulement de la prestation,
- Doter l'ensemble des salons d'écrans d'affichage des vols en temps réel,
- Assurer la disponibilité des ressources matérielles nécessaires au bon déroulement de l'activité et de la gestion des salons,
- Assurer la connexion WIFI haut débit de la manière la plus efficace pour une connexion sans interruption,
- Assurer le reporting régulier de l'activité réalisée et le transmettre aux services concernés de l'ONDA dans les délais impartis,

#### **Développement commercial des prestations CIP :**

- Mettre en place une politique de prospection commerciale permettant de développer le portefeuille clients,
- Adopter une démarche Marketing sur une fréquence déterminée pour étudier et analyser les besoins des passagers et assurer la mise en œuvre des plans d'actions lui afférents.

#### **Equipements des salons et services aux CIP**

Le Titulaire s'engage à développer au sein des salons CIP au minimum les services suivants :

- Système de réservation et de commercialisation des prestations CIP dans les aéroports du Maroc permettant aux CIP de choisir dans les différentes prestations proposées par le Titulaire,
- Mise en place d'E-Gates à l'entrée des salons permettant de maîtriser les accès et de déterminer le nombre réel de clients ayant utilisé les salons,
- Tarification claire des différents services destinés aux CIP,
- Programme de fidélisation,
- Restauration variée au sein des salons CIP,

- Equipement des salons CIP en matériel informatique avec accès internet et réseau WIFI haut débit gratuit, TVs satellitaire en nombre suffisant.

### ARTICLE 3 : CONVENTION

L'adjudication du présent appel d'offres donnera lieu à la signature entre l'ONDA et le Titulaire d'un document constitué du présent cahier des charges complété par les offres commerciale et financière telles qu'adjugées. Ce document est dénommé ci-dessous "Convention". La convention sera rédigée en langues françaises et anglaises, en cas de contradiction la version française fait foi.

### ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION

Cette convention entre en vigueur à compter de sa date de signature par la Direction Générale de l'ONDA. La durée d'exploitation est consentie pour une durée ferme de **Dix (10) ans** allant du 01/01/2025, à défaut de résiliation formulée par l'une des parties conformément aux conditions de résiliation telles que définies dans l'article 29.

Le Titulaire est tenu de démarrer l'exploitation conformément à ce qui suit :

| Aéroports                         | Date de début d'exploitation des salons | Date de début d'exploitation Fast Track |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nouveau Terminal de Rabat         | 01/01/2025                              | 01/01/2025                              |
| Autres aéroports (salons actuels) | 01/04/2025                              | 01/01/2025                              |

### ARTICLE 5 : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SALONS CIP

#### 5.1 Consistance

Le Titulaire est tenu d'assurer à ses frais et sous son entière responsabilité les travaux de décoration, d'ameublement et d'équipement des salons des aéroports qui lui seront adjugés dans le cadre de cet appel d'offres.

Le Titulaire s'engage à équiper les salons par du mobilier, meubles, équipements et autres matériels à l'état neuf et en quantités suffisantes.

Pour le salon du nouveau Terminal de l'aéroport de Rabat, le Titulaire doit achever les travaux d'aménagement, décoration, ameublement et équipement pour un début d'exploitation effectif à compter du **01/01/2025**.

L'ONDA entreprend actuellement un programme d'extension de ses aéroports, en particulier Agadir, Marrakech, Tanger et Casablanca. L'achèvement des projets AGA, RAK et TNG est prévu en **2028**, celui de Casablanca est en cours d'étude. Le Titulaire continuera l'exploitation des salons actuels de ces aéroports jusqu'au démarrage effectif des travaux au niveau de ces salons.

Dans le cadre de ces extensions, le Titulaire se verra attribuer des espaces dédiés aux nouveaux salons qu'il aura la charge d'aménager, décorer, meubler et équiper d'une superficie au moins équivalente selon les aéroports. Ainsi, pour le cas de ces aéroports, le Titulaire est autorisé, après restitution des salons CIP actuels, à maintenir les opérations liées à l'accueil et assistance des passagers et passage par les circuits Fast Track disponibles dans les aéroports quand cela est possible.

Pour les nouveaux salons des aéroports concernés par les projets d'extension, le Titulaire est tenu respecter les dispositions ci-dessous :

- ✓ **Enseigne :**
  - A réaliser selon aménagement proposé à valider par l'ONDA.
- ✓ **Revêtement sol :**
  - A réaliser selon aménagement proposé à valider par l'ONDA.
- ✓ **Cloisons :**
  - A réaliser selon concept proposé à valider par l'ONDA.
- ✓ **Réseau électrique/informatique :**
  - Conduite pour passage de câbles jusqu'au local technique à réaliser par l'ONDA,
  - Câbles électriques à la charge de l'ONDA jusqu'au salon,
  - Câbles informatiques du local technique jusqu'au salon à la charge de l'ONDA, un branchement avec le réseau opérateur est à la charge du Titulaire.
  - Toutes les distributions à l'intérieur du salon sont à la charge du Titulaire.
- ✓ **Climatisation**
  - La climatisation du salon est à la charge du Titulaire. Système à valider par l'ONDA.

- ✓ **Distribution à la charge du Titulaire.**
- Aménagement des blocs sanitaires à la charge du titulaire.

## 5.2 Délai de réalisation des travaux :

| Aéroports                                     | Durée maximale des travaux avant la date de début d'exploitation des salons | Date de début d'exploitation des salons |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nouveau Terminal de Rabat                     | 6 mois                                                                      | 01/01/2025                              |
| Autres aéroports (Salons actuels)             | 3 mois                                                                      | 01/04/2025                              |
| Aéroports objet d'extension (Nouveaux salons) | 6 mois                                                                      | A définir                               |

Le Titulaire est tenu d'établir et de s'engager sur un planning de réalisation des travaux pour chaque salon actuel (à l'exception de celui de Rabat) qui lui sera adjugé ne dépassant pas **3 mois** à compter de la date de remise des lieux.

Pour les nouveaux salons des aéroports concernés par les projets d'extension y compris celui de Rabat, le Titulaire est tenu d'établir et de s'engager sur un planning de réalisation des travaux pour chaque salon ne dépassant pas **6 mois** à compter de la date de remise des lieux.

Par ailleurs, si le Titulaire ne respecte pas les délais assignés pour l'aménagement des salons pour une raison qui est imputable à lui seul, une pénalité de 1 pour mille du MAG de l'année où le retard est constaté lui sera facturée.

## ARTICLE 6 : MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

### 6.1 MOYENS HUMAINS

Le Titulaire s'engage à employer un personnel qualifié et en nombre suffisant afin de répondre aux besoins des passagers CIP et d'assurer un service de qualité selon les standards internationaux. Tout le personnel d'accueil et assistance doit maîtriser les langues **Arabe, Française et Anglaise**. Toutefois, des langues additionnelles peuvent être proposées.

Le Titulaire s'engage à assurer la formation continue de son personnel aux techniques d'accueil et assistance des CIP.

#### Manager Central :

Le Titulaire doit désigner un manager central responsable de la gestion de l'ensemble des salons CIP. Ce manager est l'interlocuteur de l'ONDA et des autorités publiques. Le manager central est en charge de :

- Assurer la bonne gestion des salons CIP objet de la présente Convention et du bon déroulement des opérations.
- Mettre en place les procédures de gestion communes à tous les salons.
- Encadrer les responsables directs des salons CIP.
- Contrôler l'ensemble des prestations concernées par la convention.
- Assurer le reporting à l'ONDA de l'activité de l'ensemble des salons CIP.
- Traiter les réclamations des clients.
- S'assurer de la mise en œuvre des plans d'actions d'amélioration continue de la qualité de service des prestations.
- Communiquer tout état ou situation demandés par l'ONDA.

#### Managers locaux :

Le Titulaire doit désigner un manager local au niveau de chaque aéroport. Ce manager est l'interlocuteur des responsables de l'aéroport. Dans l'objectif de maintenir la fluidité du service Fast Track, le manager local doit assurer la coordination des opérations avec les services de l'aéroport, la préparation des programmes d'assistances et l'allocation des ressources nécessaires.

L'ONDA se réserve le droit de refuser les services de tout personnel mis en place par le Titulaire, ou de demander son remplacement, notamment en cas de négligence dans sa tenue, son comportement ou son service, ou incorrection à l'égard des passagers, des clients ou du personnel de l'ONDA.

### 6.2 MOYENS MATERIELS

#### 6.2.1 Mobilier, équipements et matériels informatiques



Le Titulaire s'engage à aménager et équiper les salons par un mobilier, équipements et matériels de qualité, à l'état neuf et en quantités suffisantes par rapport aux flux traités.

Pour les besoins des passagers CIP, le Titulaire est tenu de :

- Equiper les accès des salons par des E-Gates,
- Equiper le salon de matériels informatiques,
- Assurer l'accès internet et un réseau WIFI haut débit,
- Equiper les salons de TVs satellitaires,
- Mettre à disposition des solutions de paiement électronique,
- Emettre des factures à la demande.

Le Titulaire s'engage à équiper l'ensemble des salons d'un système de contrôle d'accès permettant la comptabilisation automatique des passages et une solution qui permet la comptabilisation des passages par les circuits Fast Track départs et arrivées.

#### **6.2.2 Parc Automobile pour le transport côté piste des CIP :**

Le Titulaire s'engage à mettre en place des véhicules adaptés à l'état neuf de type berline ou minibus en quantités suffisantes lui permettant d'assurer aux passagers CIP un service continu de qualité. Le Titulaire est tenu d'équiper ses véhicules exploités en zone réservée d'un gyrophare.

Dans ce cadre le Titulaire est tenu de respecter les mesures de sûreté et de sécurité aéroportuaires. Le Titulaire reste seul responsable de toute infraction commise et des conséquences qui en découleraient, la responsabilité de l'ONDA, à cet effet, étant entièrement écartée.

Pour des raisons de sûreté et de sécurité, et vu la particularité de leur utilisation, ses véhicules ne seront autorisés à sortir de la zone réservée sous douane que pour des besoins de maintenance. Les véhicules seront dotés de macarons ONDA « captifs » pour la circulation côté piste.

Le titulaire est tenu de contracter et renouveler durant toute la période de la convention, les assurances nécessaires pour couvrir l'ensemble des risques encourus au titre du transport des passagers en zone aéroportuaire réservée.

#### **6.2.3 Support du service accueil & Assistance :**

Le Titulaire est tenu de mettre à la disposition de son personnel d'accueil & assistance des supports IT tel que des tablettes pour l'affichage le(s) noms des CIP à accueillir.

### **ARTICLE 7 : CONDITIONS D'EXPLOITATION**

#### **7.1. Le personnel d'accueil doit :**

- Maîtriser les techniques d'accueil CIP.
- Avoir un sens pointu du service, du contact et du relationnel,
- Avoir un uniforme et une présentation correcte,
- Avoir le sens de l'organisation, dynamisme, attention, courtoisie sourire et politesse,
- Avoir une bonne élocution,
- Maîtriser au moins les langues : Arabe, Française et Anglaise,
- Assurer une bonne gestion des appels téléphoniques,
- Maîtriser les outils d'information et de communication au service de la clientèle,
- Connaître les exigences du secteur du transport aérien.

#### **7.2. Discretion du personnel d'accueil**

- Il est essentiel de signaler que le traitement des passagers CIP doit être effectué avec professionnalisme et discrétion,
- Il est strictement interdit de divulguer toute information, ou document à caractère confidentiel aux CIP et à toute personne tierce,
- S'abstenir à tout comportement susceptible de nuire à l'image de l'ONDA,
- Ne communiquer avec le CIP que dans le cadre de l'assistance.

#### **7.3. Continuité du service**

Le Titulaire est tenu d'assurer la continuité du service selon les programmes de vols de chaque aéroport y compris pendant les jours fériés, grève de son personnel ou tout autre évènement pouvant perturber le cours normal du service.

Le Titulaire est tenu d'assurer la continuité du service y compris pendant les jours fériés. Il est également appelé à se conformer aux horaires d'ouvertures et de fermetures selon le programme des vols de chaque aéroport.

#### **7.4. Respect de la réglementation du travail et dispositions relatives aux entreprises d'emploi temporaire**

Le Titulaire est tenu de respecter rigoureusement la réglementation du travail en vigueur au Maroc notamment en matière de salaires, de sécurité sociale couverture d'assurance ainsi que les dispositions relatives aux entreprises d'emploi temporaire.

#### **7.5. Vidéo surveillance et contrôle d'accès aux salons**

Pour des raisons de sécurité et de sûreté, le Titulaire doit installer dans les salons CIP des caméras de surveillance. L'ONDA pourra demander à tout moment au Titulaire de mettre à sa disposition les enregistrements sans avoir à en justifier la demande.

Le système de contrôle et de gestion d'accès aux salons CIP mis en place par le Titulaire (voir article 6) doit permettre au minimum l'identification des passagers, la comptabilisation des passages, l'historique des passages par client, par aéroport, par période.

Le Titulaire doit conserver les enregistrements et l'historique des passages pendant au moins deux mois.

#### **7.6. Restauration**

Le Titulaire doit accorder une attention particulière à la qualité de restauration servie au niveau des salons. Il doit adopter une politique de sécurité/hygiène alimentaire rigoureuse et mettre en place l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires afin de garantir la meilleure prestation et prévenir tout risque lié à cet aspect.

Ainsi, le Titulaire reste seul responsable de toute négligence ou incident qui pourrait survenir.

Dans chaque salon CIP qu'il gère, le Titulaire doit programmer et faire réaliser au moins deux contrôles d'hygiène par an par des laboratoires agréés par les autorités marocaines compétentes et mettre en œuvre l'ensemble des plans d'actions qui en découlent le cas échéant. Les résultats des contrôles d'hygiène et les plans d'actions y afférant doivent être communiqués aux aéroports.

#### **7.7. Activité non autorisée**

Le Titulaire s'engage durant toute la période de la convention à ne jamais prendre en charge des passagers Aviation d'Affaires ou Privée dans tout aéroport disposant d'un salon dédié à cette catégorie d'aviation.

#### **7.8. Circulation des Véhicules**

Le Titulaire s'engage à appliquer avec rigueur les dispositions réglementaires concernant la circulation et le stationnement des véhicules en zone réservée, ainsi que les dispositions réglementaires concernant la sécurité des bâtiments et du domaine public définis par l'ONDA.

Il est en particulier rappelé que tout conducteur sur les aires de trafic doit être titulaire du permis de conduire sur les aires délivrées par l'ONDA et obtenu après une formation préalable dispensée par l'ONDA à la charge du Titulaire.

Il appartient au Titulaire de former et de contrôler l'aptitude de ses conducteurs. Ce contrôle doit être obligatoirement effectué, notamment, après une interruption de cette pratique pendant une durée excédant trois mois.

#### **7.9 Formation complémentaire du personnel du Titulaire**

Une formation complémentaire sur la sûreté et la sécurité sera exigée pour l'ensemble du personnel du Titulaire. Cette formation sera assurée par l'ONDA aux frais du Titulaire.

En plus de la formation pour l'obtention de l'autorisation de conduire sur les aires, le Titulaire doit intégrer dans la formation générale de son personnel les éléments suivants :

- Connaissance générale de la plate-forme ;
- Règles de sécurité sur les aires de trafic ;
- Règles concernant l'approche d'un aéronef par un véhicule ;
- Respect de l'environnement.

#### **7.10 Manquement aux règles de Sécurité et de Sûreté**

Tout manquement aux règles de Sécurité et de Sûreté sera traité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

### **ARTICLE 8 : SOUS-TRAITANCE**

Le Titulaire peut faire appel à des sous-traitants pour assurer des services faisant partie du périmètre de la convention. Toutefois, le Titulaire ne peut en aucun cas sous-traiter l'activité principale à savoir l'accueil des passagers CIP et la gestion directe des salons CIP.

Le Titulaire est seul responsable devant l’ONDA et des passagers CIP des actions de ses sous-traitants. Il doit s’assurer qu’ils remplissent en permanence l’intégralité des conditions et obligations fixées par le présent cahier des charges.  
Le système de contrôle de la qualité de ses prestations que le titulaire doit mettre en place doit concerner également ses sous-traitants.

**Cas particulier du transport au sol des passagers CIP entre l’avion et l’aérogare :** le Titulaire peut sous-traiter cette opération à l’une des sociétés d’assistance en escale pour l’aviation commerciale opérant dans l’aéroport concerné à condition que ladite société remplisse les conditions fixées par le présent cahier des charges.

**ARTICLE 9 : RELEVÉ D’ACTIVITÉ – REDEVANCES - FACTURATION**

Le Titulaire doit déclarer au Département Commercial de l’ONDA au plus tard le 10 de chaque mois, le relevé de l’activité réalisée durant le mois précédent.

Le relevé de l’activité mensuel doit préciser pour chaque aéroport le chiffre d’affaires réalisé et le nombre de passagers traités selon la ventilation suivante :

| Services autorisés                              | Chiffre d’affaires réalisé en DH HT | Nombre de passagers traités |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Accueil au départ                               |                                     |                             |
| Accueil à l’arrivée                             |                                     |                             |
| Accès au salon                                  |                                     |                             |
| Prestation complète (accueil et accès au salon) |                                     |                             |

Au titre de l’occupation temporaire des salons et de leur exploitation, le Titulaire s’engage à verser à l’ONDA une redevance domaniale et une redevance commerciale variable assortie d’un minimum annuel garanti.

**9.1 Redevance domaniale**

Au titre de l’**occupation temporaire** des salons, le Titulaire devra verser à l’ONDA **une redevance domaniale** pour chaque salon exploité. Le taux de la redevance domaniale annuelle au m² est fixé par barème pour chaque aéroport. (Voir **Annexe 1**)

Les redevances domaniales seront augmentées systématiquement de 10% tous les trois ans.

La superficie réelle de chaque salon occupé par le Titulaire sera précisée sur le procès-verbal (PV) de remise des lieux signé par les deux parties.

La redevance domaniale est facturée trimestriellement et payable d’avance. Pour chaque salon occupé, la facturation démarre à compter de la date de remise des lieux sanctionnée par PV de remise des lieux signé par les deux parties.

Pour les nouveaux salons des aéroports objet d’extension, la facturation de la redevance domaniale démarre à compter de la date de mise en service des nouveaux terminaux.

**9.2 Redevance commerciale :**

Le Titulaire doit verser à l’ONDA une redevance commerciale variable, telle qu’elle découle de sa soumission, sans qu’elle ne soit inférieure à **20%** de tout le chiffre d’affaires réalisé par le Titulaire dans la **Gestion des prestations CIP**.

Pour chaque année de la convention, la redevance commerciale variable est assortie du Minimum Annuel Garanti pour l’ensemble des aéroports (MAG) tel qu’il découle de la soumission du Titulaire.

Le MAG tel qu’il découle de la soumission du Titulaire ne doit pas être inférieur au minimum annuel garanti indiqué ci-après :

|              | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MAG en DH HT | 12.300.000 | 12.930.000 | 13.600.000 | 14.300.000 | 15.050.000 | 15.810.000 | 16.620.000 | 17.500.000 | 18.400.000 | 19.305.000 |

Si la redevance commerciale de l’année est inférieure au MAG de l’année en question, l’écart constaté est facturé au Titulaire.

La redevance commerciale sera facturée mensuellement à compter de la date de début d'exploitation du Fast Track sanctionnée par un PV de début d'exploitation signé par les deux parties.

**Révision du Minimum Garanti Annuel :** le MAG d'une année pourra être révisé d'un commun accord dans le cas où le trafic passager global de cette année serait en baisse de plus de **15%** par rapport à celui de **l'année précédente**. Dans tous les cas, le MAG ne peut être réduit de plus de **15%**.

### 9.3. Charges communes et locatives

Les charges communes : sont égales à **7%** de la redevance domaniale et sont facturées trimestriellement et payables d'avance.

Les charges locatives : (électricité, eau) seront calculées selon la consommation réelle déterminée par sous-compteurs ou évaluées par les services techniques de l'ONDA.

Les charges communes et les charges locatives font l'objet de factures séparées.

### 9.4 Modalités de paiement

Le Titulaire dispose d'un délai de Quarante Cinq (45) jours à compter de la date d'émission de la facture pour s'acquitter de ses redevances.

## ARTICLE 10 : NON REDUCTION DES REDEVANCES POUR CAS FORTUITS

Sauf les cas particuliers prévus par la convention, les cas de force majeure et le cas de destruction totale ou partielle par cas fortuits des biens attribués, le Titulaire ne pourra prétendre à aucune réduction des redevances pour non utilisation momentanée des lieux concédés ou autres cas fortuits ordinaires ou extraordinaires.

## ARTICLE 11 : PENALITES DE RETARD

Nonobstant tout autre droit de recours, tout règlement des redevances non effectué à temps donnera lieu au paiement d'une pénalité égale à 6% l'an des montants dus, par mois de retard conformément au dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

Tout retard de déclaration d'activité donnera lieu au paiement d'une pénalité égale à 1% par mois de retard du minimum garanti de l'exercice en cours, ou à défaut, de la dernière redevance commerciale variable annuelle échue.

## ARTICLE 12 : CAUTION BANCAIRE

Le Titulaire devra, dans un délai de quarante-cinq (**45**) jours à compter de la date de notification de l'adjudication, effectuer une caution bancaire d'un montant **équivalent à six (6) mois de la moyenne des MAG proposés sur la période de la convention**. Dans le cas de non-respect de cette exigence pour des raisons imputables au Titulaire, l'ONDA annulera l'adjudication, décrétant la saisie de la caution provisoire déposée.

Le Titulaire ne pourra démarrer l'exploitation de son activité qu'après le dépôt de la caution bancaire.

Cette caution bancaire ne constitue pas une avance de paiement des redevances prévues à l'article 9 et ne confère aucun droit contradictoire avec le régime juridique de la convention.

Cette caution bancaire restera acquise à l'ONDA durant toute la période de la convention. Nonobstant les dispositions prévues ultérieurement son remboursement sera effectué soixante (60) jours après la date de fin d'occupation et après déduction de toutes les sommes dues.

Cette caution bancaire doit être valable pendant toute la durée de la convention.

La caution bancaire servira dans les cas suivants :

- Pénalités imposées au Titulaire pour non-exécution du contrat.
- Saisie qui pourrait être décrétée dans les cas de résiliation du contrat, conformément à ce qui est établi dans ledit contrat, sans préjudice de l'action à suivre par l'ONDA, pour les dommages des préjudices que le Titulaire aura occasionnés lors de l'exécution du contrat, et des frais découlant du retard du Titulaire dans la réalisation de ses obligations.
- Non-paiement dans les délais impartis des redevances découlant de la présente Convention.

Si une partie de la caution bancaire était utilisée en raison des pénalités, du non-paiement des redevances, ou d'indemnités, le Titulaire sera obligé de rétablir le montant utilisé dans un délai de vingt (20) jours, à partir de la date

d'utilisation. Dans le cas où la caution bancaire ne serait pas rétablie, ce serait un motif de résiliation de la convention, avec perte de la caution constituée.

ARTICLE 13 : QUALITE DE SERVICE

13.1 Ecoute clients

Le Titulaire s’engage à mettre en place un système de management de la qualité assurant l’écoute clients intégrant des solutions de remontée instantanée, le contrôle et le suivi de la qualité de service en remontant aux services de l’ONDA sur fréquence trimestrielle, un reporting permettant de soulever tous les points saillants des salons.  
Il est porté à la connaissance du Titulaire que l’ONDA s’est engagé dans des programmes de positionnement des aéroports par rapport à des aéroports internationaux de même capacité. Ce programme s’effectue sous forme d’enquêtes réalisées auprès des passagers dont les usagers des salons CIP. Au Titulaire de faciliter l’accès aux salons aux enquêteurs et de contribuer à la réussite des enquêtes de satisfaction internes et externes.

13.2 Réclamations et suggestions

La société adjudicataire est appelé à mettre à la disposition des clients une adresse mail qui servira à collecter les réclamations et suggestions des clients avec une remontée automatique aux services concernés de l’ONDA.  
Dans le cas de panne informatique, le Titulaire est appelé à mettre à la disposition des clients un registre pour renseigner leurs réclamations et suggestions.  
Le Titulaire aura l’obligation de transmettre immédiatement à l’ONDA toutes observations, réclamations ou suggestions verbales ou écrites présentées par les clients. Il les accompagnera de toutes explications, justifications et propositions utiles.  
L’ONDA, de son côté, transmettra au Titulaire les réclamations écrites qui lui seront parvenues. Il pourra demander au Titulaire de fournir sur celles-ci par écrit les explications et propositions qu’il jugera convenables.

13.3 Audits et contrôles

Les services concernés de l’ONDA sont habilités à effectuer des contrôles inopinés afin de relever le niveau du service rendu.  
Dans le cadre de la certification des aéroports, Il est porté à la connaissance du Titulaire que le service assuré aux CIP fera l’objet d’audits internes et externes.  
Le Titulaire devrait transmettre tout document nécessaire, proposer et appliquer toute action utile ou nécessaire à l’aboutissement des audits de certification des aéroports.  
Il est également appelé à accompagner l’ONDA dans toutes les démarches qualité déjà entamées et celles programmées à l’avenir.  
Globalement, le Titulaire est appelé à synthétiser toutes les actions (suite aux audits, contrôles qualités, enquêtes de satisfaction et analyse des réclamations) qu’il sera amené à réaliser dans le cadre d’un Plan d’Actions Global (PAG). Le suivi du PAG est effectué semestriellement par les équipes concernées de l’ONDA.

ARTICLE 14 : PENALITES POUR NON ATTEINTE DES OBJECTIFS

Afin de s’assurer du niveau de la qualité des services proposés aux passagers, l’ONDA effectuera des contrôles du processus d’accueil et de gestion des salons. Le Titulaire doit se conformer aux objectifs définis ci-dessous et le non-respect donnera lieu à des pénalités.

| Thèmes                        | Indicateurs                                                                    | Objectifs | Pénalité                              | Fréquence                       | Base de calcul                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non-conformité constatée      | Nombre de non-conformités constatées                                           | 0         | 5000 MAD par non-conformité           | A l’occasion de chaque contrôle | Non-conformité constatée conformément à la check-list en annexe 2                            |
| Taux de réclamation par salon | Nombre de réclamations reçues fondées/ Nombre de passages par les salons.      | 0.5%      | 1%                                    | Trimestrielle                   | Pénalité calculée sur la base de la redevance commerciale réalisée pendant le trimestre échu |
| Assistance                    | Nombre d’assistances ratées (sur la base des réclamations écrites des clients) | 0         | 5000 DHS Pour chaque assistance ratée | Mensuelle                       | Pénalité calculée sur la base de la redevance commerciale réalisée pendant le mois échu      |

ARTICLE 15 : CONDITIONS DE VENTE DES SERVICES AUX PASSAGERS CIP

Le Titulaire est tenu de commercialiser ses services d’accueil et assistance des passagers CIP aux prix pratiqués à l’international dans des aéroports similaires.

Le Titulaire sera tenu de remettre à tout client une facture ou un ticket établis dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

L'ONDA pourra faire vérifier auprès des clients que les prix indiqués sur les factures/tickets délivrés correspondent bien au service rendu.

Le Titulaire est tenu de respecter la législation en matière de mode de paiement. Il doit notamment porter à la connaissance de sa clientèle les conditions auxquelles il accepte le paiement par chèque ou cartes bancaires : affichage des logos des cartes bancaires acceptées, affichage des seuils minimaux ou maximaux de montants acceptés dans le moyen de paiement considéré etc....

Pour les besoins de traitement des invités de l'ONDA, le Titulaire mettra à la disposition de l'ONDA à titre gracieux Mille (1000) vouchers par an à utiliser sur l'ensemble des aéroports qui seraient adjugés au Titulaire. Les vouchers seront utilisés par les invités de l'ONDA en contre partie de la prestation complète : accueil des passagers, passage par les circuits Fast Track et accès aux salons CIP.

## **ARTICLE 16 : TENUE COMPTABLE ET RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES**

Le Titulaire s'oblige à tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 Joumada II 1413 (25 décembre 1992)

Le Titulaire s'oblige à l'égard de l'ONDA, indépendamment des obligations qui lui incombent de part son activité, à tenir des comptabilités régulières faisant apparaître distinctement les recettes procurées par l'exercice de l'exploitation autorisée par l'ONDA.

Pendant toute la durée de la convention, le Titulaire, ses ayants cause ou représentant sont tenus, toutes les fois que la demande leur en est faite, de mettre leurs bilans, livres et les pièces justificatives de leurs opérations commerciales à la disposition des représentants de l'ONDA notamment :

- 1) Les livres comptables relatifs à la convention ainsi que les divers journaux comptables
- 2) Les justificatifs du chiffre d'affaires réalisés par salon.
- 3) Les états financiers de synthèse annuels (bilan, CPC, Annexes...)
- 4) Les états d'inventaires physiques périodiques, tournants au annuels
- 5) Les documents analytiques de contrôle permettant de mieux cerner le chiffre d'affaires de la convention.

D'une manière générale, ils doivent se prêter à toutes les vérifications et expertises que l'ONDA jugera nécessaires pour s'assurer de la régularité des comptes et de l'exacte observation des conditions financières de la convention et produire, dans les formes qui leurs seront indiquées, tous relevés et renseignements.

S'il est reconnu, soit pendant le cours de la convention, soit postérieurement, que le Titulaire dissimule tout ou une partie des recettes ou bénéfices servant de base de calcul des redevances, il est passible envers l'ONDA, à titre de dommages et non perçus en sus de ces redevances elles-mêmes, sans préjudice de la dénonciation de la convention et des poursuites qui peuvent être engagées contre lui.

Le Titulaire fournira à la demande de l'ONDA, dans les formes qui lui seront indiquées, des états comportant tous renseignements d'ordre statistique concernant l'exploitation des prestations qu'il assure au titre de sa convention.

## **ARTICLE 17 : PERSONNEL DU TITULAIRE**

Le Titulaire s'oblige à ne laisser pénétrer dans les lieux attribués que le personnel strictement indispensable aux services de la convention.

Le personnel du Titulaire sera soumis à tous les contrôles d'identité et autres vérifications qui peuvent être exigées par les agents de l'ONDA et les services de police, de gendarmerie ou de douanes.

A cet effet, le Titulaire devra remettre à l'ONDA la liste nominative de son personnel ainsi que tous les renseignements nécessaires à l'établissement de laissez passer et d'autorisation d'accès des véhicules.

Il est interdit au personnel du Titulaire de changer de vêtements et d'entreposer des vêtements ailleurs que dans les locaux à usage de vestiaire réservés à cet effet et de prendre leurs repas ailleurs que dans les locaux réservés à cet effet.

### **17.1 REMARQUES GÉNÉRALES :**

Le Titulaire doit respecter à tout moment la réglementation applicable aux employés pour tout ce qui concerne le code du travail, l'emploi, la Sécurité Sociale et la prévention des risques du travail.

L'ONDA est totalement étranger aux relations de travail entre le Titulaire et ses employés ainsi qu'aux responsabilités qui pourraient dériver de telles relations professionnelles.

Le service objet du présent document ne sera à aucun moment affecté par des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement interne du Titulaire.

Le Titulaire est obligé de respecter les engagements qui découlent de son offre concernant l'aspect ressources humaines.

**17.2 CONDITIONS REQUISES DU PERSONNEL :** Afin de garantir une bonne image de l'aéroport, le Titulaire s'engage à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les employés réalisent leur activité correctement, notamment sur les points suivants :

- a- Porter des uniformes tout en les maintenant en parfait état de présentation.
- b- Porter de manière toujours visible le titre d'accès ou badge assigné par le service de Sûreté de l'aéroport et respecter scrupuleusement les autorisations et les restrictions émises par les services de Sûreté et Sécurité aéroportuaires.
- c- Remplir leurs fonctions soumises à l'application de la réglementation qui régule l'enceinte de l'aéroport, le Titulaire étant le seul et unique responsable des infractions que pourrait commettre ledit personnel, l'aéroport étant étranger à cette responsabilité.
- d- En supposant que des plaintes motivées soient déposées contre des employés pour manque de capacité ou comportement incorrect, les Autorités de l'Aéroport transféreront ces mêmes plaintes au Titulaire, pour que celui-ci prenne les dispositions opportunes.
- e- Faire preuve d'un comportement exemplaire, concrètement :
  - Être poli, courtois et réservé dans les relations avec les passagers, les autorités et l'ONDA.
  - S'abstenir de fumer devant les usagers et dans les zones interdites, de demander des pourboires aux passagers.

En ce qui concerne le personnel, le Titulaire a expressément l'obligation de :

- a- Réaliser son activité avec un personnel adéquat pour le rendement optimal en fonction du niveau d'opération et des conditions requises par le niveau de service, en accord avec les engagements pris dans l'offre du Titulaire.
- b- Accepter toutes les responsabilités qui découlent des relations qu'il peut établir avec de tierces personnes, durant la durée de vigueur des services prêtés, pour développer l'objet de celle-ci, l'Aéroport ne subrogera donc pas dans ce type de relations.

### **17.3. FORMATION DU PERSONNEL :**

Le Titulaire aura la responsabilité de garantir la formation adéquate à son personnel pour les prestations que celui-ci développera dans l'Aéroport. En particulier, le Titulaire aura la responsabilité de garantir la formation adéquate des matières suivantes :

- Connaissance de l'environnement aéroportuaire,
- Sécurité et sûreté,
- Prévention des risques du travail,
- Prise en charge des Personnes à besoins spécifiques (PMR et autres).

La formation sera donnée aussi bien aux nouvelles recrues, de manière préalable au début de leur activité, qu'au personnel déjà en service. Au début de la convention et une fois par an, le Titulaire devra fournir à l'ONDA le Plan de Formation du Personnel, à développer de manière détaillée, et qui devra inclure au minimum les engagements acquis dans son offre.

En plus de cette formation, toute activité formative promue par les Autorités de l'Aéroport sera d'assistance obligatoire pour le personnel du Titulaire, qui devra garantir sa présence aux activités, ainsi que sa participation et sa collaboration.

### **17.4 REPRISE DU PERSONNEL DU TITULAIRE SORTANT :**

Pour le recrutement de son personnel, le titulaire s'engage à fournir ses meilleurs efforts pour donner la priorité et reprendre le personnel employé par le prestataire actuel sortant en charge de la gestion des salons CIP et des services d'accueil et d'assistance des passagers CIP dans les aéroports objet du présent appel d'offres.

### **17.5 GRÈVE :**

Le Titulaire aura l'obligation en accord avec les Autorités de l'Aéroport, et avec suffisamment d'avance de mettre en place le service minimum garantissant la continuité de l'activité en cas de grève affectant son personnel. De la même manière, et pendant le déroulement de la grève, le Titulaire aura l'obligation d'informer les Autorités de l'Aéroport de l'évolution des incidents de ladite grève dans les délais et selon les formes fixées par lesdites Autorités.

Dans tous les cas, pendant les grèves éventuelles, le Titulaire devra respecter les obligations de sûreté et de sécurité et il devra aussi être capable de faire face aux situations de contingence.

## **ARTICLE 18 : USAGE DES AUTORISATIONS - INTERDICTION DE MODIFIER L'UTILISATION PREVUE**

La convention donne droit au Titulaire le droit d'occuper des locaux dans le but préalablement déterminé dans les articles précédents de ce cahier des charges.

A défaut d'autorisation expresse et écrite, que l'ONDA a toujours la faculté de refuser, le Titulaire est tenu de donner aux biens qu'il occupe l'utilisation prévue et s'interdit de la changer.

Il est interdit en conséquence au Titulaire de la convention de faire des biens qui lui sont affectés un usage anormal qui ne correspondrait pas à l'objet de la convention et à la destination de ces biens, telle qu'elle a été prévue lors de leur construction ou de leur mise en place.

En outre, l'ONDA pourra s'opposer de plein droit à tout usage des biens attribués et à toute exploitation susceptible d'être la source d'accidents ou de dommages de toute nature, soit aux biens de l'ONDA, soit aux biens des autres occupants, des usagers ou des tiers, ou d'entraîner des risques d'insalubrité ou de causer une gêne pour les usagers ou pour le bon fonctionnement des installations.

Si, dans le délai imparti par une mise en demeure qui, en cas d'urgence, pourra être une injonction verbale, les prescriptions de l'ONDA tendant à la suppression de l'usage anormal ou abusif ne sont pas observées, l'ONDA pourra, de plein droit, intervenir et présenter toutes mesures nécessaires pour y mettre fin, au besoin en prenant possession de tout ou partie des biens attribués ou en modifiant, supprimant ou réparant les biens en cause aux frais, risques et périls du Titulaire.

Toute cession totale ou partielle des droits que le Titulaire détient en vertu de la convention, sans autorisation préalable de l'ONDA, entraînera la nullité pure et simple de cet acte et la résiliation de la convention.

La dépense exposée par l'ONDA sera alors facturée au Titulaire, compte tenu de toutes les sujétions exceptionnelles résultant de ces interventions.

## **ARTICLE 19 : CONTROLE – INSPECTION ET SURVEILLANCE**

Le Titulaire est tenu de consentir et de faciliter les inspections des représentants de l'ONDA, effectuées dans le but de veiller à la conservation tant générale que particulière de cette convention.

Il est, de même, tenu de consentir et de faciliter la surveillance des services de douane, de police et sécurité de l'aéroport, que cette surveillance soit exercée par des agents de l'ONDA ou par des agents de l'Etat.

Il ne pourra réclamer de ceux-ci aucun service spécial et extraordinaire. Il n'en est pas moins tenu d'assurer lui-même la surveillance directe des biens et locaux qui lui sont privativement attribués.

A cet effet, il peut, avec l'autorisation de la Direction Générale de l'ONDA ou de son représentant, dans les conditions que celui-ci fixera, instituer des gardiens particuliers dont le choix sera soumis à l'approbation préalable de l'ONDA, qui le cas échéant, pourra exiger leur renvoi sans le motiver.

L'ONDA se réserve le droit de surveiller et de contrôler en permanence l'utilisation des biens mis à la disposition du Titulaire de la convention, lesquels doivent toujours être maintenus, dans toutes leurs parties, en parfait état de qualité et de fonctionnement pour permettre la bonne exécution du service public et la satisfaction des usagers. Cette surveillance et ce contrôle n'impliquent pas la responsabilité de l'ONDA du gardiennage des biens à la disposition du Titulaire, de ses propres biens, ceux de son personnel ou ceux de ses clients ou de tiers en relation d'affaire avec le Titulaire.

## **ARTICLE 20 : CARACTERE PERSONNEL DES AUTORISATIONS INTERDICTION DE CEDER**

Le Titulaire est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement, en son nom et sans discontinuité, les biens mis à sa disposition.

Il est interdit au Titulaire, de céder à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie des droits qu'il détient de l'ONDA en vertu de la convention.

## **ARTICLE 21 : INTERDICTION DE NUIRE**

Le Titulaire s'engage à ne faire aucun acte susceptible de nuire à l'exploitation de l'ONDA ou d'entraver la bonne exécution du service public incombant à cet établissement.

Le Titulaire doit impérativement exercer son activité au sein des locaux qui lui sont affectés et s'interdit d'utiliser l'espace public réservé aux passagers pour promouvoir ses prestations ou toute sorte de démarchage illicite des clients.



En cas d'infraction à cette obligation, l'ONDA prendra les mesures coercitives ci-après :

- ✓ La première infraction sera sanctionnée par l'envoi d'un avertissement relevant la gravité de l'infraction,
- ✓ En cas de récidive, la convention sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnités.

## **ARTICLE 22 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BIENS ATTRIBUES**

Le Titulaire aura la charge d'assurer la bonne conservation, l'entretien en bon état des biens mis à sa disposition par l'ONDA. L'entretien devra être assuré dans des conditions telles que les biens satisfassent toujours par leur présentation et leur bon état au niveau général de tenue de l'ensemble des installations terminales et spécialement des locaux publics de ces installations.

En conséquence, l'ONDA pourra exiger du Titulaire par des consignes générales ou particulières qu'il observe certaines périodicités dans le rythme des travaux et opérations d'entretien qui lui incombent.

Ces travaux et opérations devront également être conduits de telle sorte qu'ils n'altèrent pas ou ne modifient pas la nature et la qualité des éléments constitutifs, matériaux et accessoires des biens immobiliers concédés. A défaut, l'ONDA pourra exiger réfections et remplacements qui se révéleraient nécessaires.

En plus des réparations courantes dites locatives que le Titulaire est tenu d'assurer périodiquement, il est tenu de procéder aux grosses réparations telles que le remplacement d'éléments vétustes et de procéder à la remise en état des locaux détériorés.

Les biens constitués ou remplacés par le Titulaire à la suite de remise en état deviendront la propriété de l'ONDA. Ils devront être identiques ou équivalents à ceux d'origine. Ces remplacements seront préalablement décidés et les travaux et opérations en résultant exécutés, en accord avec l'ONDA.

En cas de retard ou de négligence dans l'exécution des obligations définies ci-dessus, il y sera pourvu d'office aux frais, risques et périls du Titulaire après mise en demeure adressée par écrit et restée sans effet.

La bonne tenue des lieux occupés, l'enlèvement des ordures, immondices, débris, gravats sont obligatoires et sont à la charge du Titulaire.

Le Titulaire est tenu d'assurer le nettoyage des biens mis à sa disposition.

Il est tenu d'observer les consignes générales ou particulières suivant lesquelles l'ONDA pourra définir les modalités de nettoyage de tout ou partie de ces biens, notamment en ce qui concerne les fréquences minimales à observer, les horaires à respecter, les matériels et produits à utiliser, les conditions d'enlèvement des déchets et des ordures.

A la demande de l'ONDA, le Titulaire devra justifier que les contrats de nettoyage qu'il aurait pu passer avec toute entreprise prévoient le respect de ces consignes générales et particulières. En toute hypothèse, le Titulaire demeurera seul responsable vis à vis de l'ONDA des infractions commises par son entrepreneur.

L'ONDA se réserve le droit de vérifier l'état de propreté et de salubrité des biens mis à la disposition du Titulaire ou utilisés par lui s'il s'agit d'éléments complémentaires qu'il aurait mis en place. En cas de carence du Titulaire et après une mise en demeure qui, en cas d'urgence pourra être une injonction verbale, l'ONDA pourra intervenir de plein droit et faire procéder aux travaux de nettoyage et prendre les mesures de salubrité. Les dépenses exposées par l'ONDA lui seront facturées compte tenu de toutes sujétions résultant de chaque intervention.

## **ARTICLE 23 : REPRISE TOTALE OU PARTIELLE DES LIEUX ATTRIBUES, INTERET PUBLIC**

Dans le cas où des travaux sont décidés dans l'intérêt de l'exploitation de l'aérodrome ou pour tout autre motif d'intérêt général, l'ONDA se réserve expressément la faculté de les faire exécuter partout où besoin est.

Sous réserve, sauf cas d'urgence, d'un préavis de deux mois par lettre recommandée, et si certains travaux présentent un caractère exceptionnel soit comme nature, soit comme durée, de même que si l'exécution du service public dont il a la charge l'exige, l'ONDA se réserve la faculté de reprendre tout ou partie des biens occupés par le Titulaire. Celui-ci s'oblige à évacuer les lieux et locaux dont la reprise est nécessaire.

Dans ces éventualités, le Titulaire ne peut s'opposer ni à l'exécution des travaux ni à la reprise totale ou partielle des biens mis à sa disposition.

Il ne peut prétendre à aucune indemnité pour pertes, dommages, troubles de jouissance, éviction temporaire ou définitive. En outre, dans les mêmes éventualités, le Titulaire a toujours la faculté d'obtenir la résiliation pure et simple de cette convention et il serait remboursé, en tout ou partie, des redevances payées d'avance.

Dans les mêmes éventualités et dans l'hypothèse où le Titulaire s'en tient soit au maintien de l'occupation des biens restant à sa disposition, soit au transfert de l'occupation sur les lieux de remplacement mis à sa disposition, les redevances fixées deviennent applicables à compter de la date de la reprise effective des biens dont le Titulaire est privé.

Les demandes tendant à obtenir soit la résiliation de la convention, soit la réduction des redevances ne sont redevables que si elles parviennent à la Direction Générale de l'ONDA au plus tard dans les deux mois suivants soit l'achèvement des travaux, soit la notification du deuxième alinéa du présent article.

#### **ARTICLE 24 : MODIFICATIONS ET AMENAGEMENTS PAR LE TITULAIRE DES BIENS MIS A SA DISPOSITION**

Le Titulaire ne pourra entreprendre des travaux améliorant, modifiant ou complétant les biens mis à sa disposition, y compris la réalisation d'installations ou d'équipements fixes et la mise en place de matériels comportant une alimentation spéciale assurée par des réseaux de distribution des installations aéroportuaires, qu'après autorisation écrite de l'ONDA.

Suivant les cas, pour obtenir cette autorisation, le Titulaire est tenu de soumettre à l'ONDA tous les projets d'exécution des travaux, installations ou équipement à réaliser, de même que les projets de mise en place de matériels. Ces projets devront comprendre les plans, dessins, mémoires explicatifs, devis descriptif permettant de déterminer les ouvrages ou modifications à réaliser et les dispositions de toutes les installations, équipements et matériels.

L'ONDA aura la faculté soit d'approuver les projets, soit de les rejeter, soit de prescrire toutes modifications qu'il estimera convenables, notamment pour assurer la bonne conservation et la complète utilisation des ouvrages et dépendances des installations aéroportuaires.

Tous les travaux, installations et équipements devront être réalisés et le matériel mis en place conformément aux projets approuvés compte tenu des modifications prescrites, en faisant usage de matériaux et fournitures de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l'art sous le contrôle des techniciens de l'ONDA.

L'ONDA se réserve de fixer des délais d'exécution, de même que de prescrire, pendant les travaux, l'observation de certaines dispositions, périodes et heures de travail, précautions particulières, etc ..., visant à sauvegarder le bon usage et le bon fonctionnement des installations.

Eventuellement, il pourra être demandé au Titulaire d'accepter que certains travaux ayant une incidence sur le bon fonctionnement des équipements généraux soient exécutés pour son compte et à ses frais par l'ONDA ou ne soient exécutés que par des entreprises figurant sur une liste d'entreprises agréées pour ces travaux par l'ONDA, liste qui sera tenue à la disposition du Titulaire.

Sauf accord écrit par l'ONDA, le coût des travaux, des installations et des équipements ainsi réalisés ou du matériel mis en place par le Titulaire, alors même qu'il s'agirait d'améliorer les biens attribués ou les services, sera à la charge exclusive du Titulaire, y compris tous frais accessoires.

Au cas où des travaux seraient exécutés, des installations ou des équipements réalisés, des matériels mis en place, sans que les dispositions qui précèdent ou les mesures particulières prescrites aient été observées, l'ONDA pourra exiger de plein droit la remise des biens attribués dans leur état primitif ou la suppression des installations, équipements ou matériels mis en place le cas échéant, après mise en demeure écrite demeurée sans effet, l'ONDA pourra y procéder d'office aux frais, risques et périls du Titulaire, nonobstant l'application, s'il y a lieu de la clause de révocation.

#### **ARTICLE 25 : IMPOTS ET TAXES**

Sauf dérogation, le Titulaire aura également à supporter, en sus des redevances, la charge de tous les impôts, y compris l'impôt foncier et les taxes assimilées, auxquels sont ou viendraient à être assujettis les biens mis à sa disposition ou auxquels peuvent être assujettis ces mêmes biens à la suite de construction, travaux et installations qui viendraient à y être effectués.

Il doit en outre s'acquitter régulièrement pendant la durée de la convention, de telle sorte que l'ONDA ne puisse jamais être inquiété ni mis en cause à ce sujet, les impôts de toutes natures auxquels il est assujetti du fait de l'utilisation donnée aux biens concédés et notamment, tous impôts mobiliers, de patente, licences, taxes, droits de douanes et autres impôts ou contributions, actuels ou futurs perçus soit par l'Etat, soit par les collectivités locales.

#### **ARTICLE 26 : RESPONSABILITE - ASSURANCE**

Le Titulaire sera seul responsable de tous les dommages et préjudices occasionnés à l'ONDA et à des tiers dans le développement de son activité.

La responsabilité du Titulaire, en cas de manquement à ses obligations ou en cas de comportement négligent, comprend à la fois les dommages et le manque à gagner.

L'ONDA sera exonéré de toute responsabilité pour les dommages et préjudices causés à des tiers découlant des services fournis par le Titulaire au titre de la convention.

Sans préjudice de ce qui précède, le Titulaire doit démontrer, avant le début de son activité et pendant toute la période de la convention, par le biais d'attestations d'assurance valides, avoir souscrit les polices d'assurance nécessaires listées ci-dessous couvrant l'ensemble des aéroports où il opère.

**a- Police responsabilité civile aviation :**

Une police responsabilité civile aviation garantissant la responsabilité civile du Titulaire vis-à-vis des tiers pour dommages causés aux aéronefs, aux passagers, aux bagages et aux installations de l'ONDA pouvant survenir pendant et à cause de l'exécution de la convention. L'ONDA doit apparaître comme assuré supplémentaire et à toutes fins il sera considéré comme tiers.

De la même manière, cette assurance devra garantir, dans le cas où ce serait nécessaire, la responsabilité civile découlant de l'utilisation et de la circulation de véhicules et/ ou d'engins pour l'activité à réaliser en zone restreinte.

**b- Police responsabilité civile patronale :**

Une police responsabilité civile patronale garantissant les dommages et/ ou lésions personnels occasionnés aux employés du Titulaire lui-même pouvant survenir pendant et à cause de l'exécution de la convention.

**c- Police responsabilité civile locative :**

En cas d'occupation par le Titulaire de locaux ou d'espaces mis à sa disposition par l'ONDA et servant directement au développement de son activité, une police responsabilité civile locative assurant la responsabilité civile du Titulaire vis-à-vis de l'ONDA. La couverture se limitera uniquement aux dommages occasionnés suite à un incendie et/ ou une explosion et aux dégâts des eaux.

Les polices d'assurance couvrant a-, b- & c souscrites par le Titulaire doivent prévoir une limite minimale de couverture par sinistre suffisante et conforme à l'industrie et aux bonnes pratiques internationales.

**ARTICLE 27 : PROHIBITIONS DIVERSES**

Il est interdit, sous réserve d'autorisation spéciale de la part de l'ONDA, de placer des clôtures, de créer des passages et voies d'accès autres que ceux existants, d'entraver d'une façon quelconque la libre circulation des agents, ouvriers, véhicules de l'ONDA de ses entrepreneurs et des autres Titulaires d'autorisations.

**ARTICLE 28 : CAS DE REVOCATION A TITRE DE SANCTION**

La convention peut être révoquée ou suspendue :

- 1) Faute par le Titulaire de se conformer à l'une quelconque des conditions générales ou particulières de cette convention.
- 2) Dans le cas de non-paiement des redevances, factures de fournitures et services et non remboursement d'impôts.

La révocation ou fermeture intervient après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans le délai imparti qui, sauf le cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours. Elle est prononcée par décision de la Direction Générale de l'ONDA, sans qu'il soit nécessaire de remplir aucune formalité devant les tribunaux et a son plein effet à compter du jour de la notification de cette décision par lettre recommandée.

La décision de révocation ou de fermeture prononce et fixe le délai imparti au Titulaire pour évacuer les lieux.

En cas de révocation ou de fermeture, le Titulaire, non seulement ne peut prétendre à aucune indemnité, mais n'a pas droit au remboursement des redevances payées d'avance ou en cours, sans préjudice des paiements à effectuer par ce Titulaire de toutes sommes qu'il peut rester devoir à l'ONDA.

Indépendamment des autres cas prévus par la présente convention, l'autorisation accordée peut être révoquée d'office par et au gré de la Direction Générale de l'ONDA :

- 1) En cas de mauvaise tenue des lieux, de réclamations reconnues justifiées de la clientèle mais seulement après une observation écrite de l'ONDA demeurée sans effet à l'expiration d'un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours.
- 2) En cas de dissimulation établie d'activité servant de base au calcul de la redevance commerciale.

Dans ce dernier cas, la révocation pourra être prononcée d'office, sans mise en demeure préalable.

## ARTICLE 29 : CAS DE RESILIATION

La convention peut être résiliée dans les cas suivants :

- L'extinction de la personne juridique de la société commerciale du Titulaire.
- Sur décision de l'ONDA si le Titulaire n'a plus la majorité dans la société signataire de la convention ou s'il en perd le contrôle.
- La déclaration de faillite ou cessation de paiement,
- Le non-paiement des redevances, factures de fournitures et services, non remboursement d'impôts.
- L'accord mutuel des parties.
- La suspension des prestations du service pour une raison imputable au Titulaire, sauf cas de force majeure.
- Le non-respect par le Titulaire de la date de début de l'exploitation conformément à l'article 5.
- La non-conformité du Titulaire par rapport au cahier des charges et son offre commerciale
- Les causes indiquées en tant que telles dans les clauses du présent cahier des charges, où cela est clairement mentionné.
- Désistement du Titulaire d'un ou plusieurs aéroports qui lui ont été adjugés.
- Dans le cas de non remise de la caution bancaire dans les délais impartis prévus par l'article 12.
- Dans le cas où le Titulaire entame une procédure judiciaire à l'encontre de l'ONDA.

La résiliation intervient après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans le délai imparti qui, sauf cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours. Elle est prononcée par décision de la Direction Générale de l'ONDA sans qu'il soit nécessaire de remplir aucune formalité devant les tribunaux. Elle a son plein effet à compter du jour de la notification de cette décision par lettre recommandée. La décision de résiliation prononce et fixe le délai imparti au Titulaire pour évacuer définitivement les lieux occupés. Dans ces cas de résiliation, le Titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité après paiement de toutes les sommes qu'il peut rester devoir à l'ONDA.

La résiliation peut, d'autre part, être prononcée, au gré de l'ONDA, pour tout motif reconnu justifié, sous réserve que la demande en soit présentée par le Titulaire **au moins six mois** à l'avance par lettre recommandée à la Direction Générale de l'ONDA. Dans ce cas, la résiliation n'a effet qu'à la date d'expiration du délai imparti pour l'évacuation des lieux occupés. Les redevances payées restent acquises à l'ONDA à titre d'indemnités. Après paiement de toutes les sommes dont le Titulaire peut être redevable envers l'ONDA, il ne peut prétendre à aucun remboursement.

Il est à rappeler, enfin, que la convention peut être résiliée d'un commun accord dans les conditions prévues à l'article concernant l'exécution des travaux par l'ONDA, reprise totale ou partielle des lieux attribués dans l'intérêt du service public.

Quelle que soit la cause de la résiliation de la convention, le Titulaire aura l'obligation de restituer les équipements, mobiliers et les installations appartenant à l'ONDA.

Pour tous les cas de résiliation pour une cause imputable au Titulaire, l'ONDA décrètera la perte de la caution bancaire. En outre, le Titulaire devra payer à l'ONDA, en plus du Minimum Annuel Garanti exigible au titre de l'année qui suit l'année de résiliation, une indemnisation pour les dommages & préjudices occasionnés.

## ARTICLE 30 : EVACUATION DES LIEUX EN FIN D'OCCUPATION

En fin d'occupation, soit à la date d'expiration de la date de la convention soit à l'expiration du délai imparti en cas de révocation ou de résiliation, le Titulaire est tenu d'évacuer les lieux occupés et de les remettre dans leur état initial si l'ONDA l'exige.

Tout retard enregistré par le Titulaire lors de l'évacuation des lieux entraînera automatiquement le paiement à l'ONDA d'une pénalité journalière de 5 000,00 Dh (Cinq mille Dirhams) par jour de retard et par bien occupé qui doit être impérativement acquittée avant la reprise des lieux par l'ONDA, nonobstant de la saisine du juge des référés à sa convenance pour se voir prononcer une décision à l'encontre du Titulaire pour obtenir la libération desdits lieux.

L'ONDA a le droit de faire procéder aux frais, risques et périls du Titulaire, toutes démolitions des installations immobilières qu'il ne désire pas conserver et tous travaux destinés à assurer la remise des lieux dans leur état initial. Les installations ou aménagements immobiliers réalisés par le Titulaire reviendront en bon état d'entretien et en toute propriété à l'ONDA sans indemnités.

## ARTICLE 31 : CORRESPONDANT SURETE

Le Titulaire sera amené à demander des titres d'accès pour son personnel et éventuellement des véhicules, est tenu de désigner un « correspondant sûreté ».

Après avoir suivi obligatoirement la formation sûreté dispensée par l'ONDA, le correspondant sûreté sera chargé :

- De la validation et de la signature des demandes de permis d'accès.
- Le cas échéant, de proposer les sanctions internes en cas de déviance de comportement.
- De la tenue à jour des programmes (sûreté, qualité et formation)
- De la rédaction de la partie sûreté des fiches de fonction par métier (pour les contributeurs actifs)
- De la gestion de la trace de la formation

## **ARTICLE 32 : OBSERVATION DES LOIS, REGLEMENTS, MESURE DE POLICE, CONSIGNES ETC.**

Le Titulaire est tenu de se conformer notamment :

- Aux lois et règlements généraux applicables aux Maroc, en particulier à ceux fixant les conditions d'exercice de leur fonction.
- Aux lois et règlements relatifs au contrôle des frontières.
- Aux règlements généraux et particuliers relatifs à l'exploitation des Aéroports ainsi qu'à toute consigne générale ou particulière permanente ou temporaire qui serait mise en vigueur par les autorités compétentes.

En aucun cas, il ne pourra réclamer de l'Office National des Aéroports, une indemnité ou une réduction de redevance pour le motif que son activité subirait une entrave quelconque du fait des lois, règlements ou consignes visés au présent article. Il doit toujours, en temps voulu, se munir des autorisations administratives, accomplir lui même toutes les formalités et se soumettre à toutes les obligations compatibles les unes et les autres avec l'utilisation donnée aux biens mis à sa dispositions s'il y a lieu avec les opérations professionnelles, commerciales, industrielles ou autres qu'il peut y effectuer, de telle sorte que l'Office National des Aéroports ne soit jamais mais en cause à un titre quelconque.

Il garantit l'ONDA contre toute action consécutive aux opérations professionnelles, commerciales, autres réalisées dans les lieux attribués.

## **ARTICLE 33 : CARACTERES DES CLAUSES DU PRESENT CAHIER DES CHARGES**

Toutes les clauses et conditions du présent cahier des charges sont de rigueur et ne pourront sous aucun prétexte être éludées ou réputées comminatoires.

Le fait même par le Titulaire de signer cette convention constituera de sa part reconnaissance irrévocable au profit de l'ONDA des droits qui lui sont réservés et des obligations prévues dans les divers articles.

## **ARTICLE 34 : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA CONVENTION**

### **34.1 RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE**

La convention se réalisera aux risques et périls du Titulaire et elle sera régie par la convention qui sera signée entre l'ONDA et le Titulaire et qui inclura le présent cahier des charges et l'offre du Titulaire telle qu'elle a été adjugée au titre du présent appel d'offres.

Cette convention est signée par l'ONDA et le Titulaire en vertu de :

- Loi n° 25-79 portant création de l'Offices des Aéroports de Casablanca telle que rendue applicable à l'ONDA par le Dahir n° 1-89-237
- Décret n° 2-89-480 pris pour l'application de la Loi n° 25-79,
- Décret n° 2-05-1399 fixant les conditions d'octroi d'agrément aux entreprises chargées des services d'assistance en escale dans les aéroports,
- Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics (B.O. n° 5404 du 16 mars 2006),
- Dahir 1918 : régissant les occupations temporaires du Domaine Public de l'Etat.
- Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

### **34.2 SOCIÉTÉ COMMERCIALE AU MAROC :**

Le Titulaire, qu'il soit marocain ou non résident, qu'il se soit présenté à l'appel d'offres de façon séparée ou sous le régime du groupement, devra constituer une société de droit commercial marocain dédiée exclusivement à cette Convention, qu'il dirige et contrôle et dans laquelle il détient la majorité. La convention d'exploitation sera signée entre l'ONDA et ladite société de droit marocain.

### **34.3 CODE DU TRAVAIL ET PRÉVENTION DES RISQUES DU TRAVAIL :**

Le Titulaire s'engage à respecter le code du travail, et toutes les normes de Prévention des risques du travail, applicables aussi bien aux employés qui lui sont assignés qu'à ceux des entreprises sous-traitées, en particulier l'Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 93-08 du 6 jourmada I 1429 fixant les mesures d'application générales et par-

ticulières relatives aux principes énoncés par les articles de 281 à 291 du code du travail. (B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008).

L'ONDA ne sera pas, en tout cas, tenu responsable quant aux conditions de travail du personnel appartenant, directement ou indirectement, au Titulaire et aux entreprises sous-traitées, ainsi que vis-à-vis des responsabilités qui en découlent.

Le Titulaire s'engage à respecter et à faire respecter, par les entreprises sous-traitées lui fournissant des services, les obligations suivantes :

- a- Fournir le règlement intérieur de l'entreprise au début de l'exploitation.
- b- Respecter le code du travail et le règlement intérieur.
- c- Réaliser toutes les actions nécessaires pour garantir une protection efficace évitant tout type de risques pour les personnes et les biens, appartenant à l'ONDA ou à toute personne réalisant son activité dans le même lieu de travail.
- d- Réaliser les actions nécessaires pour éliminer ou contrôler tout risque, inhérent ou dérivé, qui provienne de l'activité du Titulaire ou des entreprises sous-traitées qui développent, pour le Titulaire, toute prestation dans le même lieu de travail.
- e- Le Titulaire devra informer et former, de façon adéquate, son personnel, sur les risques spécifiques possibles découlant de leur activité.

De la même manière, le Titulaire réalisant ses activités dans les installations de l'ONDA devra :

- a- Informer l'ONDA et toutes les entreprises, pouvant être affectées, des risques spécifiques initiaux et/ ou survenus, que son activité peut occasionner et, en particulier, de ceux qui pourraient être aggravés ou modifiés par des circonstances découlant d'activités professionnelles concourantes, ainsi que des mesures de protection et de prévention pour les éviter et/ ou les minimiser.
- b- Communiquer à l'ONDA tout incident ou accident s'étant produit ou toute situation mettant en évidence une détérioration des conditions de sécurité vis-à-vis des tiers. Cette communication se fera, de façon immédiate, dans le cas d'un danger grave et imminent et quand une situation d'urgence susceptible d'avoir un impact sur la santé ou la sécurité des employés des entreprises présentes dans l'aéroport se produit.
- c- Respecter, pour tout ce qui le concerne, les instructions qui, en matière de coordination d'activités, soient données par l'ONDA.
- d- Fournir toute information qui puisse être considérée comme pertinente, pour la prévention et la protection en matière de risques du travail.
- e- Assigner les ressources de prévention nécessaires, présentes dans le lieu de travail, quelle que soit la modalité d'organisation desdites ressources et dans tous les cas, quand les risques pourraient être aggravés ou modifiés dans le développement du processus ou de l'activité, à cause de la concurrence de différentes opérations se développant successivement ou simultanément et qui rendent obligatoire le contrôle de la correcte application des méthodes de travail quand des activités ou des processus considérés comme dangereux ou présentant des risques spéciaux sont réalisés.
- f- Participer à toutes les réunions ou autres actes concernant la prévention des risques du travail auxquels ils seraient convoqués.

#### **34.4 PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS ET DES REDEVANCES :**

Le Titulaire est tenu de payer toutes les redevances applicables au développement de son activité, qu'elles soient nationales ou locales (par exemple : les impôts sur les sociétés, la TVA, les redevances douanières pour l'importation d'équipements, retenues à la source, ...).

Vis-à-vis de l'ONDA, le Titulaire devra lui payer les redevances pour la prestation de services et l'utilisation du domaine public aéroportuaire dont il bénéficiera pendant les prestations de services objet de la convention, comme il est fait mention dans l'article 9 du présent cahier des charges.

Dans le cas où le Titulaire n'honorerait pas les paiements dus dans les délais déterminés, des pénalités définies dans l'article 11 seront appliquées.

Les redevances commerciales par passager et les redevances domaniales, charges locatives et communes sont soumises à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20%.

#### **34.5 MODIFICATION DE LA SITUATION :**

Le Titulaire a l'obligation de communiquer à l'ONDA et aux Autorités de l'Aéroport, dès qu'elle se produit, toute modification touchant les éléments dont il a été tenu compte pour l'adjudication du présent appel d'offres.

#### **34.6 MODIFICATION DE NORMES :**

Dans le cas où, pendant la période de la convention, les normes de conduite et/ou les conditions d'utilisation du domaine aéroportuaire soient modifiées en ce qui concerne les questions environnementales, de sécurité, de sûreté, ou tout autre aspect affectant les services fournis, le Titulaire est obligé de respecter lesdites conditions dès l'instant où l'ONDA en aura fait la notification, sauf si une date ultérieure est fixée. Les nouvelles conditions feront alors partie de ce cahier des charges sans qu'il y ait expressément besoin de modifier celui-ci. De la même manière, toute modification législative affectant ce cahier des charges devra obligatoirement être respectée dès son entrée en vigueur.

#### **34.7 TRAITEMENT DE DONNÉES :**

Dans le cas où le Titulaire réalise le traitement de données personnelles, il a l'obligation de respecter les dispositions du Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 portant promulgation de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

#### **ARTICLE 35 : LANGUE DE L'OFFRE**

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l'offre échangée entre le Titulaire et l'ONDA peuvent être rédigés en langue arabe, française ou anglaise, à l'exception de la caution bancaire qui doit être fournie en français par une banque marocaine.

La convention sera signée en version française et anglaise. En cas de discordance, la version française prévaut.

#### **ARTICLE 36 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS**

Toutes contestations concernant la convention sont de la compétence des tribunaux de Casablanca.

#### **ARTICLE 37 : FRAIS LIES A LA CONVENTION**

Le Titulaire devra remplir les formalités légales, administratives et fiscales afférentes à la convention. Il s'engage à acquitter tous impôts et taxes relatifs à la convention, notamment les droits de timbres et d'enregistrement, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.

**LE TITULAIRE**

**LE .....**

**(Lu et approuvé)**

**ANNEXE 1 : Taux domanial annuel pour l'occupation des salons CIP de l'ONDA (DH HT/M<sup>2</sup>/AN)**

| Aéroports               |    | Barèmes (MAD/HT) |
|-------------------------|----|------------------|
| Casablanca              | T1 | 2700             |
|                         | T2 | 2529,45          |
| Marrakech               |    | 3045             |
| Rabat Salé New Terminal |    | 3753,84          |
| Tanger Ibn              |    | 2525,99          |
| Agadir                  |    | 2167,85          |
| Fès                     |    | 2645,5           |
| Oujda                   |    | 2335,9           |
| Laayoune                |    | 1102,5           |
| Dakhla                  |    | 1129,02          |

**NB :**

- Les taux domaniaux sont donnés à titre indicatif.
- La redevance domaniale sera calculée sur la base du barème domanial de l'aéroport en vigueur le jour de l'attribution du bien.



## ANNEXE 2 : Checklist Contrôle Salon CIP – Aéroport \_\_\_\_\_

| Thème                                                                          | Obligations                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conformité<br>Oui/ Non | Échéance<br>de<br>l'action | Observations |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Signalétique Circuits<br/>départ – arrivée<br/>&amp;<br/>Espaces salons</b> | Signalétique à l'entrée du terminal                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                            |              |
|                                                                                | Signalétique enceinte de l'aérogare – zone HD                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                            |              |
|                                                                                | Signalétique Fast track départ                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                            |              |
|                                                                                | Signalétique enceinte de l'aérogare – zone SD                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                            |              |
|                                                                                | Signalétique – espaces à l'intérieur des salons (réception, espace de jeux, espace fumeur, wc...)                                                                                                                                                                                             |                        |                            |              |
|                                                                                | Signalétique Zone de débarquement                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                            |              |
|                                                                                | Signalétique Fast track arrivée *                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                            |              |
| <b>Accueil des CIP</b>                                                         | Disponibilité des desks d'accueil :<br>- Zone départ ;<br>- Zone arrivée.                                                                                                                                                                                                                     |                        |                            |              |
|                                                                                | Personnel d'accueil au niveau des desks d'accueil :<br>- Disponibilité ;<br>- Qualité de l'accueil des CIP ;<br>- Support d'accueil (tablette ou autre à préciser)<br>- Maîtrise de 3 langues : Arabe, Français et Anglais<br>- Tenue ;<br>- Port de badge ;<br>- Allure ;<br>- Comportement. |                        |                            |              |
| <b>Service aux CIP<br/>« Départ &amp; Arrivée »</b>                            | Personnel d'accueil qualifié et en nombre suffisant au sein du salon                                                                                                                                                                                                                          |                        |                            |              |
|                                                                                | Assistance des CIP pour le portage des bagages au départ et pour la récupération des bagages à l'arrivée                                                                                                                                                                                      |                        |                            |              |
|                                                                                | Accompagnement des CIP pour les formalités d'enregistrement                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                            |              |
|                                                                                | Accompagnement des CIP au fast track au départ et à l'arrivée : aucune intervention du personnel d'accueil                                                                                                                                                                                    |                        |                            |              |
|                                                                                | Disponibilité de voitures avec macarons, PCA et gyrophares pour transporter les CIP en poste éloigné                                                                                                                                                                                          |                        |                            |              |
|                                                                                | État des véhicules                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                            |              |
|                                                                                | Qualité de la restauration                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                            |              |
|                                                                                | Hygiène et respect de la conservation alimentaire                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                            |              |
|                                                                                | Presse nationale et internationale en quantité suffisante                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                            |              |
| <b>Walk in</b>                                                                 | Conformité par rapport à la procédure réf OPS/MAAS/01                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                            |              |
| *Pour les aéroports ne disposant pas de circuit Fast Track.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                            |              |
| <b>État des Salons</b>                                                         | Horaires d'ouverture et de fermeture des salons                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                            |              |
|                                                                                | État global du salon                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                            |              |
|                                                                                | Éclairage                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                            |              |
|                                                                                | Climatisation et ambiance                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                            |              |
|                                                                                | Propreté des salons                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                            |              |
|                                                                                | Propreté des BS dédiés                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                            |              |
|                                                                                | Qualité du mobilier                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                            |              |
|                                                                                | Matériel informatique : PC, TV SAT                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                            |              |
|                                                                                | WIFI opérationnel avec MDP affiché                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                            |              |
|                                                                                | Solution de paiement électronique disponible et opérationnelle                                                                                                                                                                                                                                |                        |                            |              |
|                                                                                | e-gates pour le contrôle des passages                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                            |              |
|                                                                                | Caméras de surveillances connectées                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                            |              |
|                                                                                | Tableau d'affichage des vols                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                            |              |
| <b>Respect de l'Environnement</b>                                              | Respect des exigences environnementales                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                            |              |
| <b>Normes de sûreté et de sécurité</b>                                         | Respect des règles de sûreté et sécurité (port de badge, conduite sur les aires...)                                                                                                                                                                                                           |                        |                            |              |
| <b>Documentation</b>                                                           | Adresse email et registre (disponibles et visibles) au sein de chaque salon, dédiés au recueil des réclamations et suggestions                                                                                                                                                                |                        |                            |              |
|                                                                                | Manuel des procédures maîtrisé par le responsable salon                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                            |              |
|                                                                                | Traitement des réclamations et suggestions avec transmission du plan d'actions à l'ONDA                                                                                                                                                                                                       |                        |                            |              |
|                                                                                | Envoi du Reporting détaillé de l'activité CIP à fréquence mensuelle                                                                                                                                                                                                                           |                        |                            |              |
| <b>Collaboration Titulaire/ONDA</b>                                            | Niveau de collaboration entre les responsables ONDA et les équipes du Titulaire                                                                                                                                                                                                               |                        |                            |              |
| <b>Travaux &amp; Plan d'actions</b>                                            | Réalisation du Plan d'actions convenu entre le Titulaire et l'ONDA                                                                                                                                                                                                                            |                        |                            |              |
|                                                                                | Respect des échéances liées aux travaux de réaménagement                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                            |              |
| <b>Autre</b>                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                            |              |

La check-list peut évoluer et faire l'objet de mise à jour en concertation avec le Titulaire.